

1500248-15.2022.8.26.0326

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

Comarca: Lucélia

Foro: Foro de Lucélia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/12/2022

... II- Autos 1500160-86.2021.8.26.0592, furto simples, trânsito em julgado em 27/06/2022; III- Autos 1500188-35.2021.8.26.0081, furto tentado, trânsito em julgado para a defesa em 20/05/2022; IV- Autos 1500737-79.2020.8.26.0081, direção perigosa, trânsito em julgado em 20/06/2022.

De modo a evitar "bis in idem", a condenação de n. I será valorada apenas na 2ª fase de aplicação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lucélia

Foro de Lucélia

1ª Vara

Praça José Firpo, s/nº, . - Centro

CEP: 17780-000 - Lucélia - SP

Telefone: (18) 3551-1155 - E-mail: lucelia1@tjsp.jus.br

1500248-15.2022.8.26.0326 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500248-15.2022.8.26.0326

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL VANUITE DA COSTA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

1. RELATÓRIO

DANIEL VANUITE DA COSTA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 306, "caput", da Lei nº. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 330, "caput", do Código Penal e 34, "caput", da Lei de Contravenções Penais, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de delitos), porque:

FATO 1

No dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 23h40, na Rua Manoel dos Santos, altura do nº 01, município e comarca de Lucélia, Daniel Vanuite da Costa Santos conduziu o veículo Ford Fiesta, placas NFV 9968 - Flórida Paulista, pela via pública, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool em seu organismo.

FATO 2

Nas mesmas condições de tempo e local, Daniel dirigiu o veículo Ford Fiesta, placas NFV 9968 - Flórida Paulista, pondo em perigo a segurança alheia.

FATO 3

Consta, ainda, que mesmas condições de tempo e local, que o acusado desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Na ocasião dos fatos, após ingerir bebida alcoólica e estando com seus reflexos psicomotores prejudicados em razão da influência de álcool, Daniel conduziu o veículo Ford Fiesta, placas NFV 9968, pela via pública, quando parou em fila dupla na rua Manoel dos Santos e passou a conversar com um motociclista não identificado. Ao perceber a aproximação da Polícia Militar, Daniel deixou o local, ignorando a ordem de parada emanada pela Polícia Militar.

O denunciado saiu em alta velocidade pela via pública, tendo trafegado pela contramão de direção na alça de acesso ao trevo principal de Lucélia e no trevo principal de Adamantina, ziguezagueando pelas vias e abrindo a porta do veículo fazendo menção de se atirar do carro, colocando em risco a segurança viária. Já no município de Adamantina, Daniel ignorou nova ordem de parada emanada pela Polícia Militar, abandonou o veículo, pulou o muro e adentrou no quintal da residência de sua genitora, não mais sendo localizado.

João Vitor da Silva Piardi, que estava no interior do veículo do denunciado, confirmou que ele havia consumido bebida alcoólica na ocasião (fls. 21), corroborando a declaração do denunciado (fls. 23).

O feito teve início com o registro da ocorrência policial.

A denúncia foi oferecida às fls. 103/106, sendo recebida por decisão de fls. 108/109, em 08 de julho de 2022.

O acusado foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 146/149).

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397, CPP), durante a instrução, ouviram-se as testemunhas e o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, pugnou o Ministério Público pela procedência da acusação, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. Já a Defesa bateu-se pela improcedência da pretensão acusatória por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não se vislumbram nulidades processuais ou questões preliminares a serem analisadas, tendo sido, ainda, observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, motivo pelo qual passo à análise do mérito.

Bem examinando os elementos de convicção coligidos aos autos, impõe-se a procedência parcial da pretensão acusatória, de modo a condenar o acusado apenas pela prática dos delitos de desobediência e direção perigosa, absolvendo-o, por ausência de provas, quanto à imputação remanescente (embriaguez ao volante).

No que toca ao crime de embriaguez ao volante (art. 306, "caput", CTB), em que pese existissem elementos indiciários suficientes ao oferecimento da denúncia, não foram eles ratificados em Juízo, impondo-se, no ponto, o decreto absolutório.

E isso porque o estado de alcoolemia do denunciado não foi aferido por prova técnica pericial ou exame médico de constatação, dada sua fuga e não localização.

Da mesma forma, a prova testemunhal – que será oportunamente minudenciada –, não se prestou à demonstração da ocorrência do delito, visto que os policiais, quando ouvidos, afirmaram que não puderam observar o estado do condutor enquanto na direção do veículo automotor.

A única testemunha a indicar o estado de embriaguez do agente, seu amigo João Vitor, em Juízo, disse que acreditava que o acusado havia ingerido bebida alcoólica por estar em um churrasco, não podendo, contudo, afirmá-lo de maneira categórica, pois não havia visualizado a ingestão.

Do mesmo modo, a genitora do réu alterou a versão dada em solo policial, passando a dizer não se recordar se seu filho teria lhe dito que havia fugido da polícia por

ter ingerido bebida alcóolica.

Oportuno salientar que o art. 306, §1º, do CTB, após a alteração trazida pela Lei nº 12.760/12, passou a prever que o crime em comento pode ser caracterizado pela "concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar" ou "sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora".

Ainda, em seu § 2º, descreve-se os variados meios de prova pelos quais pode ser comprovada a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo, todos aqueles admitidos no direito. Assim também, o art. 3º da Resolução 432/2013 do CONTRAN disciplina que é possível constatar a alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova que não só o teste do etilômetro.

Há, portanto, imperiosa necessidade de que a alteração psíquica reste aferida por presunção (ingestão igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar) ou por elementos concretos a indicar a alteração da capacidade psicomotora, não bastando a mera menção ao uso de bebida alcóolica).

Considerando que os agentes públicos não puderam aferir sinais indicativos de embriaguez ou de alteração psíquica, e que o acusado não foi submetido a exame pericial ou teste do etilômetro, em comunhão com sua negativa quanto à ingestão de bebida alcóolica, inexistem provas suficientes de que, nos termos do tipo incriminador, tenha conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo de rigor, a absolvição.

Por outro norte, a mesma sorte não socorre ao autor no que toca às imputações remanescentes, mostrando-se sua absolvição positivamente descabida, já que os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade no que toca aos FATOS 2 e 3 está comprovada pelo termo circunstanciado de infração penal de fls. 01/02; boletim de ocorrência de fls. 03/04; BOPM de fls. 05/11; ofício de fls. 34/54, subscrito pelo Diretor Técnico do DETRAN, do qual se verifica que a CNH do acusado se encontra cassada em virtude de cumprimento de penalidade administrativa, não tendo o condutor solicitado sua reabilitação, e, indiretamente, pela prova oral amealhada.

No que tange à autoria do fato imputado, vem ela comprovada pela prova judicializada.

O policial Adriano Aparecido Duarte, em solo policial, declarou que se encontrava em serviço com o CB Moisés, realizando patrulhamento preventivo pela Rua Manoel Lopes, nas proximidades da Igreja Matriz, quando deparou-se com o veículo Ford/Fiesta, placas NFV-9968, parado na via, em fila dupla. O motorista conversava com o piloto de uma motocicleta. Ao avistarem a presença da viatura policial, os veículos deixaram o local, momento em que foi dada ordem de parada ao condutor do veículo Ford/Fiesta, que não foi obedecida. Ato contínuo, iniciaram acompanhamento do referido veículo, após irradiar via COPOM e solicitar apoio, sendo que o veículo empreendeu fuga em alta velocidade, trafegou na contramão de direção na alça de acesso ao trevo principal de Lucélia, defronte à Base de Policiamento Rodoviário e no trevo principal de Adamantina, além de ziguezaguear pelas vias, causando risco de acidentes. Após adentrar na cidade de Adamantina, ainda em alta velocidade e ziguezagueando pela via, no Bairro Itamarati, foi novamente dada ordem de parada a Daniel, que desembarcou rapidamente do veículo e empreendeu fuga para o quintal da residência (fundos), abandonando o veículo na via e não sendo mais localizado. Deseja acrescentar que ao ingressar no município de Adamantina, Daniel, em alta velocidade, abriu a porta do motorista várias vezes, fazendo menção de que iria saltar do veículo em movimento. Deseja acrescentar que durante todo o acompanhamento ao veículo, foram dadas várias ordens de parada, com sinais sonoros e luminosos, além de sinais de luz dos faróis, porém, sem êxito, além de o autor desobedecer a ordem de parada da Equipe de Policiamento da Base da Polícia Militar Rodoviária. Em Juízo, contou que, em patrulhamento preventivo, avistaram um veículo Ford Fiesta parado. Ao avistar a viatura, o veículo Fiesta deixou o local. Deram ordem de parada, que foi desobedecida. Realizaram acompanhamento. Em alta

velocidade, o veículo transitou em contramão e em zigue-zague, incluindo as alças de acesso a Lucélia e Adamantina. Deram nova ordem de parada, que não foi atendida. Ele somente parou na residência de sua genitora, correndo para dentro de casa. Segundo o passageiro que acompanhava o acusado (João Vítor), ele não parou porque estava embriagado. Não conseguiram constatar a embriaguez porque ele fugiu para dentro de casa.

No mesmo sentido, o depoimento extrajudicial do policial Moises Fernandes.

A testemunha Ana Maria da Costa, mãe de Daniel, ao Delegado de Polícia, disse que, no dia dos fatos, por volta das 23h40, estava em sua casa, já dormindo, quando ouviu barulho de sirenes das viaturas da polícia na rua, momento em que percebeu que seu filho Daniel estava empreendendo fuga dos policiais. Disse que Daniel entrou na casa, mas já pulou o muro dos fundos e foi embora. Após isso, em contato com os policiais militares, a depoente tomou conhecimento de que Daniel não obedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga, vindo a parar o veículo defronte a casa da depoente, entrando em sua casa. Contou ainda que, posteriormente, conversou com Daniel, que alegou que fugiu dos policiais por estar usando um carro que não era dele e por ter ingerido bebidas alcóolicas. Disse que, com Daniel, no dia dos fatos, estava um rapaz que conhece pelo sobrenome de "Piardi". Em Juízo, relatou que somente tomou conhecimento dos fatos quando seu filho chegou em casa. Não se lembra se seu filho lhe relatou que havia fugido da polícia porque havia ingerido bebida alcóolica.

Já João Vítor da Silva Piardi, na fase inquisitória, explicou que, no dia dos fatos, no final da noite, saiu de carro com Daniel de um churrasco na cidade de Lucélia-SP. A polícia militar abordou o veículo e Daniel empreendeu fuga, mesmo após os policiais darem ordem de parada. Disse que Daniel estava com medo da abordagem tendo em vista que havia ingerido bebida alcóolica. O veículo era de um amigo. Daniel dirigiu até Adamantina. Pediu a ele, por várias vezes, para parar o carro, só o fazendo em frente à residência de sua genitora, fugindo para dentro do local. O depoente permaneceu no interior do carro. Em Juízo, afirmou que era passageiro do veículo conduzido pelo réu. Chegou ao churrasco às 23h00; não sabe dizer a quanto tempo Daniel estava na festa; acredita que ele ingeriu bebida alcóolica porque ele estava no churrasco, mas não tem certeza disso.

Em seu interrogatório extrajudicial, o acusado afirmou que, no dia dos fatos, foi até a cidade de Lucélia, onde esteve em um churrasco entre amigos. Já no final da noite, quando estava se preparando para retornar para sua casa na cidade de Adamantina, utilizando um veículo Ford/Fiesta de propriedade de um amigo, ao iniciar a condução, em determinado ponto daquela cidade, policiais militares se aproximaram e o acusado empreendeu fuga, não obedecendo à ordem de parada dos policiais, tendo em vista que estava dirigindo e havia ingerido bebidas alcóolicas. Relatou que dirigiu em alta velocidade até a sua casa, onde abandonou o veículo, fugindo pelos fundos. Disse que não tinha nada ilícito consigo, apenas empreendeu fuga por estar embriagado e com sua CNH vencida. Seu amigo João Vítor estava no veículo consigo. Em Juízo, confessou parcialmente os fatos. Disse que, efetivamente, não atendeu à ordem de parada dos policiais, na ordem de três, porque sua CNH estava cassada por excesso de pontos e o veículo estava sem seus documentos. Negou que tenha ingerido bebida alcóolica porque chegou no churrasco às 22h30. Nega que tenha trafegado na contramão.

Verte-se da prova testemunhal judicializada, especialmente do depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência, que o réu, efetivamente, desatendeu a múltiplas ordens de parada, empreendendo fuga em alta velocidade e em zigue-zague, chegando a transitar na contramão nas alças de acesso às cidades de Lucélia e Adamantina-SP, o que é suficiente à plena subsunção da conduta aos tipos penais incriminadores.

Consigno que a valia do testemunho dos policiais ouvidos em Juízo, sopesada a presunção de legitimidade inerente à função pública exercida, somente pode ser questionada quando desmentida por outras provas, o que não ocorre no presente caso. Nem há qualquer substrato probatório apto a demonstrar especial interesse dos policiais no julgamento da presente causa contra o réu, considerando que não se comprovou qualquer animosidade entre eles, de sorte a desqualificar seus

testemunhos (o que sequer foi objeto de alegação).
Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. ART. 163. DANO QUALIFICADO. LEI Nº 9.503/1997.CTB. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 306. EMBRIAGUEZ AO /VOLANTE.EXISTÊNCIA DOS FATOS E AUTORIA. Induvidosa a existência dos fatos, assim como a autoria, pois flagrado o condutor ao dirigir um veículo, com sinais visíveis de embriaguez. Quando foi abordado, o réu xingou os policiais e quebrou a máquina do vidro traseiro da viatura policial. PALAVRA DOS POLICIAIS. É apta a ensejar o juízo condenatório. Não é plausível que o ordenamento jurídico lhes confira presunção de legalidade em seus atos praticados no seu ofício e, posteriormente, ao deporem em juízo, lhes retire essa credibilidade. Ademais, inexistem sequer indícios mínimos de animosidade entre os servidores e o acusado. Precedentes. [...] (Apelação Crime Nº 70075837963, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 19/04/2018).

Direção perigosa c.c. Desobediência. Determinação de parada pelos policiais militares com fuga em alta velocidade e subida na calçada. Versão judicial do réu no sentido de que não se recordava dos fatos. Prova policial corroborada em Pretório - Palavra dos agentes públicos que tem presunção de veracidade, não elidida no presente caso. Pena mínima, com substituição. Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0000542-66.2010.8.26.0584; Relator (a): Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de São Pedro - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 01/11/2013; Data de Registro: 05/11/2013)

APELAÇÃO CRIMINAL - Desacato, resistência e posse de entorpecente para consumo próprio - Recurso Defensivo - Materialidade e autoria demonstradas - Firmes depoimentos dos policiais militares e do guarda civil responsáveis pela autuação - Presunção de veracidade desses depoimentos não infirmada por quaisquer indícios dos autos - Ausência de comprovação sobre alegada provocação da vítima - Condenação de rigor - Penas-base elevadas por circunstância particularmente reprovável - Ciência da legalidade da ação policial que agrava a conduta de desacato - Raciocínio que não se aplica ao crime de resistência, no qual a legalidade do ato integra a descrição do tipo - Agravamento pelo cometimento em pleno estado de calamidade pública - Regime aberto aplicável, diante da primariedade e do montante inferior a um ano de detenção - Descabimento de substituição ou sursis - Recurso desprovido, com alteração de ofício no montante das penas e no regime inicial de cumprimento. (TJSP; Apelação Criminal 1502487-21.2020.8.26.0048; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 1ª Vara Criminal Infância e Juventude; Data do Julgamento: 18/11/2021; Data de Registro: 18/11/2021)

No que toca à tipicidade, o delito previsto no art. 330 do Código Penal tem por figura típica a ação consistente em desobedecer, não aceitar, não cumprir, enfim, não seguir a ordem legal de funcionário público, no exercício de suas funções. Cuida-se da tutela do bem jurídico Administração Pública, em especial, no tocante a seu prestígio e dignidade, que, representada pelo funcionário que age em seu nome, não pode ser destrutada.

Em relação aos elementos periféricos do núcleo típico, tem-se que funcionário é toda pessoa legalmente investida em cargo público, sendo este criado por lei, com denominação própria, em número certo e pago pelos cofres públicos. Ainda, deve o agente desobedecer à ordem legal emanada de funcionário competente para o ato, necessitando, inclusive, para a configuração do tipo, saber da condição de agente público do emitente da ordem.

De se pontuar que, em virtude do princípio da intervenção mínima, norteador do Direito Penal, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, para configuração do crime de desobediência, não basta o mero descumprimento de ordem legal emanada de funcionário público competente, sendo indispensável que não haja, no ordenamento jurídico, sanção administrativa ou civil, prevista em lei

específica, para o descumprimento desse ato.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 195, estabelece:

Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes: Infração - grave; Penalidade - multa.

Logo, em regra, havendo previsão legal de penalidade, na seara administrativa, para a conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada emanada de agente de trânsito (que também é exercida pela Polícia Militar), e inexistindo determinação expressa de cúmulo das infrações administrativa e penal, atípica será a conduta do infrator que desobedece à ordem de parada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. NÃO PARAR O VEÍCULO E EMPREENDER FUGA, AO SER ABORDADO POR POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

1. Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que não haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime.

2. No presente caso, a conduta praticada pelo Recorrido (não parar o veículo e empreender fuga, ao ser abordado por policiais rodoviários federais) encontra, na legislação de trânsito (art. 195 do CTB - Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes), a previsão de penalidade administrativa (multa), não prevendo lá a cumulação com a sanção criminal. 3.

Agravo regimental não provido. (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1492647/PR. Julgado em: 10/11/2015. DJe: 17/11/2015).

Contudo, lógica diversa se aplicará se a ordem de parada foi proferida por policiais militares no exercício da função de policiamento ostensivo, com vistas à repressão e à prevenção da criminalidade. Nesse caso, restará configurado o crime previsto no artigo 330 do Código Penal, na medida em que a conduta do agente atinge a autoridade e o prestígio da administração pública, bem jurídico tutelado pelo aludido tipo penal incriminador.

Nessa linha, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ORDEM NÃO DIRIGIDA POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO E NEM DE SEUS AGENTES. INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 195 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. (...) Segundo jurisprudência deste Tribunal Superior, a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal. Assim, em razão dos princípios da subsidiariedade do Direito Penal e da intervenção mínima, inviável a responsabilização a conduta na esfera criminal. (...) No presente caso, contudo, a ordem de parada não foi dada pela autoridade de trânsito e nem por seus agentes, mas por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, que foram acionados para fazer a abordagem do paciente, em razão de atividade suspeita por ela apresentada, conforme restou expressamente consignado no v. acórdão impugnado. Desta forma, não restou configurada a hipótese de incidência da regra contida no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro e, por conseguinte, do entendimento segundo o qual não seria possível a responsabilização criminal do paciente pelo delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal." (STJ, Quinta Turma, HC 369.082/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 27/06/2017, DJe de 01/08/2017).

No caso em exame, conforme depoimentos colhidos, a ordem de parada se deu no

exercício regular da atividade de policiamento ostensivo, diante do comportamento suspeito demonstrado pelo acusado ao ver-se diante da viatura policial, empreendendo fuga pelas vias da cidade.

Não se tratando de mera ordem de parada relacionada à fiscalização rotineira de trânsito, não se cogita de atipicidade da conduta.

Por fim, em relação à contravenção penal prevista no art. 34 do Dec.-lei nº.

3.688/41, os policiais militares confirmaram que o acusado, além de desrespeitar às reiteradas ordens de parada (conduta que caracterizou delito autônomo de desobediência), conduziu o veículo na contramão, em alta velocidade e em zigue-zague, inclusive nas alças de acesso da rodovia, expondo pedestres e demais condutores a perigo.

Nesse contexto, denota-se que a versão apresentada pelo acusado em juízo, no sentido de que não transitou em alta velocidade ou na contramão, além de inverossímil e fantasiosa, sucumbiu à prova produzida pela acusação.

Nessa linha de inteligência, não há falar em atipicidade da conduta, por suposta derrogação do artigo 34 do Dec.-lei nº. 3.688/41 pelo artigo 311 da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

E isso porque os dispositivos em questão não são idênticos, de sorte que a figura típica da contravenção penal segue abarcando modalidades de direção perigosa que não aquelas previstas no artigo 311 do CTB (tráfego em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de determinados locais ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano), nas quais se inclui a hipótese em testilha, em que o acusado, além de imprimir velocidade incompatível, também trafegou em zigue-zague e na contramão.

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal:

“Conforme se depreende da leitura dos artigos 306, 308, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, as condutas incriminadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, no que se refere à condução anormal de veículo, gerando ou não perigo de dano, possuem natureza especial em relação à contravenção [...]. Nessa linha, o pensamento do doutrinador José Marcos Marrone: 'Quanto às outras formas de direção perigosa (fazer ziguezague pela pista, realizar cavalo-de-pau com automóvel, dar fechada proposital, empinar motocicleta em praça pública), aplica-se o artigo 34 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei nº 3.688, de 3-10-41), que não foi revogado'. Dessa forma, o artigo 34 da Lei das Contravenções Penais foi apenas parcialmente revogado, uma vez que a ocorrência de condutas de dirigir embriagado ou imprimir velocidade incompatível enseja a incidência dos artigos 306 ou 311 do Código de Trânsito Brasileiro, ao passo que as demais formas de direção perigosa acarretam o reconhecimento da norma constitucional. Nesse sentido também é o entendimento de Damásio de Jesus (in Crimes de Trânsito, Saraiva, 1998, pág. 207) e o entendimento de Fernando Y. Fukassawa (in Crimes de Trânsito, Oliveira Mendes, 1998, pág. 167)”. (TJSP. Apelação Criminal nº 0005804-71.2011.8.26.006; Rel. Des. Freitas Filho; 7ª Câmara Criminal Extraordinária; j. em 09/08/2017).

“[...]Policiais militares confirmaram que o acusado, além de desrespeitar às reiteradas ordens de parada, conduziu sua motocicleta na contramão e sobre a calçada, expondo pedestres e demais condutores a perigo. Não há que se falar em atipicidade da conduta, por suposta derrogação do artigo 34 do Decreto-lei nº 3.688/41 pelo artigo 311 do CTB. Afinal, os dispositivos em questão não são idênticos, de sorte que a figura típica da contravenção penal segue abarcando modalidades de direção perigosa que não aquelas previstas no artigo 311 do CTB (tráfego em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de determinados locais ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano), nas quais se inclui a hipótese em testilha. Precedente. Versão do acusado sucumbiu à prova produzida pela acusação. Provimento do recurso ministerial para condenação pelo art. 34 do Decreto-lei nº 3.688/41. [...]. (TJSP; Apelação Criminal 1502872-88.2021.8.26.0482; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/11/2022; Data de Registro:

19/11/2022)

Contravenção de direção perigosa. Absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Art. 34 da Lei de Contravenções Penais que não foi ab-rogado pela legislação de trânsito, mas apenas derogado, subsistindo, no entanto, para os casos residuais. Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas e regime prisional fixados com critério - Recurso improvido. Crime de Resistência. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de instauração de incidente de dependência química. Desnecessidade. Ausência de elementos que indiquem a falta de capacidade e discernimento do agente. Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu - Penas e regime prisional fixados com critério - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1502957-53.2020.8.26.0274; Relator (a): Roberto Raineri Simão; Órgão Julgador: Turma Criminal; Foro de Itápolis - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022)

Assim, uma vez demonstrado que o agente, de forma voluntária e consciente, conduziu o veículo automotor em velocidade incompatível e também na contramão, realizando manobras perigosas, pondo em risco a segurança alheia, nos termos narrados pelas testemunhas, exsurge nítida a caracterização da contravenção tipificada no artigo 34, “caput”, da LCP.

Por fim, quanto ao concurso de delitos, presente a regra do art. 69 do Código Penal, considerando a existência de duas condutas autônomas, com afronta a bens jurídicos diversos, sendo, de rigor, a aplicação do somatório das penas por ocasião da dosimetria.

Caracterizada a existência dos crimes e não havendo causas de exclusão da ilicitude ou de isenção de pena, a condenação é medida que se impõe, já que as condutas encontram correspondência com a narrativa fática contida na inicial, afastando-se as teses defensivas remanescentes.

De todo o exposto, conclui-se, de forma clara e isenta de qualquer dúvida, que o réu praticou o delito a ele imputado, não existindo causas que excluam a antijuridicidade ou a culpabilidade, nada podendo afastar a tipicidade, sendo robusta e extrema de qualquer dúvida a prova.

Praticando um fato típico, antijurídico e culpável, reclama o réu uma resposta penal proporcional à ofensa ao bem jurídico atingido, em caráter preventivo e repressivo, objetivando, também, sua reintegração social.

3. DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória constante da denúncia para:

(a) ABSOLVER o réu DANIEL VANUITE DA COSTA SANTOS, já qualificado nos autos, da imputação referente ao delito previsto no art. 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, ante a ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, CPP); e

(b) CONDENÁ-LO como incurso nas sanções dos artigos 34 do Dec.-lei nº. 3.688/41 e 330, “caput”, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma (concurso material de delitos).

4. DOSIMETRIA DA PENA E DEMAIS DISPOSIÇÕES

Passo a individualizar a pena, considerando as diretrizes traçadas pelo artigo 59 do CP e dentro do estritamente necessário e suficiente à retribuição e prevenção da conduta delituosa.

a) Pena privativa de liberdade

I - Primeira fase de fixação

A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta) não pode ser sopesada em seu desfavor, visto que normal para o tipo.

O acusado registra antecedentes criminais (fls. 89/95 e 96/100): I- Autos 0000059-02.2016.8.26.0592, lesão corporal culposa, pena extinta em 28/06/2017; II- Autos 1500160-86.2021.8.26.0592, furto simples, trânsito em julgado em 27/06/2022; III- Autos 1500188-35.2021.8.26.0081, furto tentado, trânsito em julgado para a defesa em 20/05/2022; IV- Autos 1500737-79.2020.8.26.0081, direção perigosa, trânsito em julgado em 20/06/2022.

De modo a evitar "bis in idem", a condenação de n. I será valorada apenas na 2ª fase de aplicação da pena como agravante da reincidência, enquanto as demais serão aqui sopesadas.

Não foram colhidos elementos a respeito de sua personalidade e conduta social.

Os motivos e consequências são inerentes aos tipos penais infringidos, de modo que não comportam desvalor.

Já as circunstâncias merecem maior desvalor. De se ponderar que o acusado desobedeceu a múltiplas ordens de parada, de mais de um agente policial, empreendendo fuga, na contramão, pelas alças de acesso que interligam as cidades de Lucélia e Adamantina à rodovia, expondo a coletividade a risco que extrapola o ordinário. Não contente, fugiu pelos fundos de sua residência, impedindo sua prisão em flagrante, demonstrando absoluto destemor pelas autoridades e regras postas.

A vítima é a coletividade, sem contribuição para o delito.

Deste modo, analisados os vetores acima delineados, fixo a pena base em 3 (três) meses de detenção para o delito de desobediência e em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão-simples para a contravenção penal do art. 34.

Destaco que deixo de aplicar a pena de multa alternativamente cominada ao art. 34, LCP, diante das particularidades do caso concreto, especialmente a gravidade das circunstâncias, que o desaconselham.

II - Segunda fase de fixação

Presente a agravante da reincidência, conforme já exposto.

Presente, também, a atenuante da confissão espontânea apenas em relação ao delito de desobediência.

Assim, mantenho a pena intermediária em 3 (três) meses de detenção para o delito de desobediência, diante da compensação das circunstâncias, e passo a dosá-la em 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de prisão-simples para a contravenção penal do art. 34.

III- Terceira fase de fixação

Não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

b) Da pena de multa

A sanção pecuniária é cumulativamente cominada ao delito do art. 330 do Código Penal.

Assim, diante da análise já realizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, guardada a devida proporção, fixo-a em 100 (cem) dias-multa (art. 49, caput, do CP).

Em atenção à situação econômica do réu, sem notícia quanto aos seus efetivos rendimentos, estabeleço o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atualizável quando da execução (arts. 60; 49, §§1º e 2º, do CP).

c) Concurso material de crimes

Presente o concurso material entre os delitos, impositiva a observação do cúmulo material, a teor do art. 69 do CP.

Todavia, considerando que às infrações penais são cominadas penas de detenção e prisão-simples, inviável a cumulação, já que aquela deverá ser executada por primeiro, vedando-se a supressão do regime mais ameno (parte final do art. 69 do Código Penal).

Assim, vai o acusado DANIEL VANUITE DA COSTA SANTOS condenado a uma pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção e 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de prisão-simples, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, no mínimo legal, reprimendas que torno definitivas, ante a ausência de outras causas modificadoras.

5. DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Não há detração a ser operada, nos termos do § 2º do art. 387 do CPP, pois o réu não permaneceu detido provisoriamente por este processo. Considerando as circunstâncias judiciais – que não foram integralmente favoráveis, e especialmente a reincidência do agente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade em REGIME INICIAL SEMIABERTO, atendendo-se ao disposto no artigo 33, § 1º, alínea “b”, e ao seu parágrafo 3º, que remete às circunstâncias judiciais do art. 59, todos do Código Penal, por considerar este regime o único suficiente como resposta penal.

6. ARTIGOS 44 e 77, CP

Reputo não ser cabível a concessão de tais benefícios, pois a avaliação do art. 59 do CP não foi inteiramente favorável e, sobretudo, porque o agente é reincidente, de modo que qualquer pena diversa da privativa de liberdade faria com que o réu não fosse atingido pela finalidade pedagógica da sanção penal.

7. DIREITO DE RECORRER

Considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade e que não se vislumbram os requisitos ensejadores da prisão cautelar (arts. 312 e 313, CPP), poderá apelar solto.

8. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA

Como não houve contraditório nos autos acerca da indenização mínima (art. 387, IV, CPP), não há como promover seu arbitramento, sob pena de violação a princípio constitucional.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo da execução a análise de eventual concessão do benefício da justiça gratuita (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1699679/SC. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado em: 06/08/2019. DJe: 13/08/2019).

2. Após o trânsito em julgado:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
- b) comunique-se a Justiça Eleitoral para suspensão de seus direitos políticos;
- c) expeçam-se as demais comunicações pertinentes;
- d) ao Contador para conta das custas e da pena de multa;
- e) certifique-se quais dos objetos permanecem apreendidos nos autos e dê-se vista ao Ministério Público para que opine quanto a destinação;
- h) se o caso, comunique-se a vítima, na forma preceituada no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal;
- i) expeça-se a guia de recolhimento, encaminhando-a ao juízo da execução competente.

Honorários do advogado dativo nos termos do convênio DPE-SP/OAB para o procedimento em espécie, expedindo-se a certidão oportunamente.

P.I.C.

Lucélia, 3 de dezembro de 2022.

Samara Eliza Lutiheri Feltrin Nespoli

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA